

Исламское право: характерные черты и особенности современного развития

Сюкияйнен Леонид Рудольфович,
профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук.

В статье проанализированы специфические черты исламского права на современном этапе развития государств Арабского Востока. Констатируется, что главные направления его эволюции определяются взаимодействием двух ключевых факторов – приверженности традиционным шариатским ориентирам и отражения общемировых тенденций. Их сочетание проявляется как в теории – выводах фикха, так и в правовой практике – положениях законодательства и судебных решениях. По оценке автора, в настоящий момент есть все основания прогнозировать формирование системы современного исламского права, принципы и содержание которой ориентируются на исходные начала традиционного фикха, а форма испытывает глубокое влияние европейской правовой традиции, но говорить о закате исламского права явно преждевременно.

Цитирование: Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: характерные черты и особенности современного развития // Проблемы национальной стратегии. 2026. № 2 (95). С. 202–219.

Ключевые слова

исламское право

шариат

законодательство

нормативный правовой акт

религиозные нормы

обычай

государство

Арабский Восток

Islamic Law: Typical Features and Particularities of Contemporary Development

Leonid R. Syukiyainen,

Professor at the National Research University Higher School of Economics,
Doctor of Juridical Sciences.

The article analyzes the specific features of Islamic law at the current stage of the Arab East countries' development. The author notes that the main directions of the law's evolution are determined by the interaction of two key factors – commitment to traditional Sharia guidelines and the influence of recent global trends. Their combination manifests both in theory – in the conclusions of fiqh – and in legal practice – in certain provisions of legislation and judicial decisions. The author provides his outlook on further development of modern Islamic law, which principles and substance are guided by the fundamentals of traditional fiqh, while the form is deeply influenced by the European legal tradition. Meanwhile, it would be clearly premature to speak of the demise of Islamic law.

Citation: *Syukiyainen L.R.* Islamic Law: Typical Features and Particularities of Contemporary Development // *National Strategy Issues*. 2026. No. 2 (95). P. 202–219.

Keywords

Islamic law

Sharia

legislation

regulatory legal act

religious norms

customs

state

Arab East

Немного о терминологии

В научной литературе исламское право понимается по-разному. Российские авторы и западные исследователи в большинстве своём отождествляют его с шариатом (араб. *شريعة*), который в исламской мысли определяется как совокупность божественных откровений, ниспосланных людям Аллахом через его посланника – Пророка Мухаммеда. Эти заповеди содержатся в Коране и так называемой сунне Пророка – примерах его образа жизни, отражённых в переданных сподвижниками Мухаммеда преданиях о его высказываниях и поступках. Согласно наиболее распространённому взгляду, шариат состоит из трёх элементов – постулатов религиозной догматики, этических предписаний и правил поведения людей. Последнюю группу норм изучает специальная исламская наука – *фикх* (فقه). Данным термином обозначаются и сами указанные правила, которые нередко называют исламской юриспруденцией или даже исламским правом. Соответственно, шариат (точнее, его нормативная часть) и фикх в этом значении часто позиционируются как синонимы.

Приравнивание исламского права к шариату означает его сведение к фикху – системе норм, которая в одном понимании ограничивается предписаниями Корана и сунны Пророка, а в другом – наряду с ними включает правила, разработанные различными школами фикха как науки. Сторонники данной позиции представляют исламское право, ассоциируемое с шариатом, в виде идеальных предписаний фикха, сформулированных в научных трактатах. При оценке такого подхода следует иметь в виду, что шариат выступает религиозным явлением, а выводы фикха, как его структурная часть, рассматриваются в качестве шариатских правил, поэтому сами по себе они не могут считаться юридическими нормами, а значит, нет достаточных оснований называть их исламским правом.

Приверженцы другого подхода не ограничиваются отвлечёнными от практики выводами фикха как науки, а понимают исламское право как систему реально функционирующих правил фикха. Эти нормы в мусульманской среде тесным образом взаимодействуют с местными традициями и обычаями, которые нередко отходят от предписаний фикха. Мусульманские сообщества, сохранившие элементы традиционного уклада жизни, как правило, видят в исламском праве именно такую смесь положений фикха и обычаев. Соответственно, данный подход подчёркивает прежде всего не юридическое, а общесоциальное значение понятия «исламское право». Называть подобную систему норм, объединяющую предписания фикха (шариата) с обычаями, правом в юридическом смысле вряд ли возможно, поскольку не все входящие в неё правила являются юридическими.

Согласно ещё одному подходу, исламское право трактуется как нормы фикха, которые поддерживаются государством, будучи частью

официальной позитивной правовой системы. При таком понимании оно включает не все предписания фикха, а только его выводы, имеющие юридический характер. Этот подход, в противовес отмеченным выше позициям, обосновывает интерпретацию исламского права с учётом признаков, которым должны отвечать юридические нормы, в отличие от других видов социальных регуляторов.

Если рассматривать исламское право в строгом юридическом смысле, то оно должно отвечать критериям, предъявляемым к праву вообще. Разработано несколько концепций понимания данного термина. Можно анализировать исламское право в русле любой из них. В практическом отношении целесообразно ориентироваться на позитивистскую теорию, предлагающую трактовку права как системы общеобязательных норм, прямо сформулированных или санкционированных государством и поддерживаемых его властным механизмом (например, в форме правосудия), в том числе с помощью принуждения. Такой подход отвечает потребностям юридической практики, интересам конкретных субъектов права, а также даёт возможность рассматривать исламское право как комплекс действующих юридических норм и элемент правовой системы той или иной мусульманской страны.

Соответственно, *исламское право в собственном смысле представляет собой систему генетически и идейно восходящих к шариату юридических норм, основанных на выводах фикха и опирающихся в своём действии на поддержку государства*. Шариат выступает общим идеологическим источником исламского права. Связующим звеном между ними является фикх в двух его значениях – как доктрины, исламской науки о правилах внешне выраженного поведения людей, так и системы самих этих норм¹.

Понимаемое таким образом исламское право стало результатом разработок мусульманских учёных и деятельности судей, которые искали решения рассматриваемых ими споров в предписаниях ислама. На протяжении многих столетий единственным юридическим источником исламского права была доктрина – произведения мусульманских специалистов по вопросам фикха, на которые ссылались суды при вынесении своих вердиктов. При этом суды обладали правом на *иджтихад* (اجتهاد), под которым исламская мысль понимает поиск правил поведения в отсутствие предписаний Корана или сунны Пророка с помощью рациональных приёмов толкования, например аналогии. Используя иджтихад, суды могли достаточно

¹ Подробнее об этом см.: Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие религиозных и юридических начал // Дорога науки: Сб. статей в честь 80-летия академика М.Б. Пиотровского. СПб.: Изд-во РХГА, 2024. С. 667–697.

свободно выбирать нужную норму фикха из многих его выводов исходя из характера конкретного дела и потребностей практики. Законодательные органы исламского государства в целом существенно не регулировали пределы судейского усмотрения. В отдельных случаях власть в той или иной форме предписывала судьям следовать положениям определённого толка фикха.

Эволюционные волны в развитии исламского права

Перелом в развитии исламского права произошёл в результате реформ в Османской империи в XIX в. Это выразилось в широкой рецепции европейских законодательных образцов, в силу чего исламское право в большинстве входивших в состав империи стран сохранило позиции главным образом в регулировании отношений личного статуса в мусульманской среде. Одновременно была проведена кодификация выводов фикха путём принятия в 1869–1876 гг. так называемой Маджаллы (مجله) – гражданского и гражданского процессуального кодекса². С того момента наряду с доктриной в качестве юридического источника исламского права появился нормативный правовой акт.

Такая трансформация была закреплена самим этим актом, статья 1801 которого предусматривала, что в случае выбора законодателем из многих выводов фикха по конкретному вопросу одного, оцениваемого как наиболее предпочтительный, судьи при вынесении решений не могут обращаться к иным его положениям. Другими словами, с этого времени функция установления тех положений шариата и фикха, которые определяются в качестве источников исламского права, постепенно начала переходить от суда к законодательной власти. Теперь именно она решает, какие положения шариата и выводы фикха и в какой форме обретают характер юридических предписаний, т.е. становятся исламским правом. Со временем место ведущего юридического источника исламского права занял нормативный правовой акт.

Сегодня исламское право продолжает играть значительную роль в правовых системах почти всех мусульманских стран. Они строятся на взаимодействии исламского права с правовыми институтами европейского типа в различном сочетании. Есть основания говорить о формировании *современного исламского права*, принципы и содержание которого ориентируются на исходные начала традиционного

² Данный акт на русском языке см.: Шариат и суд (вещное и обязательное право): Пер. применяемого в Оттоманской Империи Гражданского свода (Мэджеллэ) / Пер. с тур. и коммент. П. Цветкова. Т. 1–3. Ташкент: Изд. А.Л. Кирснера, 1911–1912.

фикха, а форма испытывает глубокое влияние европейской правовой традиции.

Одно из главных отличий современного исламского права от традиционного варианта заключается в специфике его связей с государством. С начала XX в. ряд арабских стран встал на путь кодификации фикха – принятия законодательства, закрепляющего выводы школ фикх-доктрины. Не случайно сегодня мусульманская юриспруденция трактует действие исламского права преимущественно как результат проведения политики «претворения шариата путём кодификации фикха».

Следует отметить, что законодательство определяет место шариата и фикха в правовой системе государства не только в форме кодификации их предписаний. Статус этих двух институтов в качестве субсидиарного источника права также устанавливает закон. Он же в отдельных случаях закрепляет за ними роль формального (юридического) источника права. Примером могут служить положения нескольких низамов (законов) Саудовской Аравии, которые обязывают судей при рассмотрении дел выносить решения прежде всего на основании шариата.

Ещё одной важной чертой современного исламского права является отказ от его связанности с определённой школой фикха³. Такой подход стал особенно заметным начиная с 70-х гг. прошлого века, и сегодня он характерен для большинства арабских стран. К их числу принадлежат даже те, где на протяжении длительного периода господствовала ориентация на конкретную школу фикха.

Необходимо обозначить и ту роль, которую в оформлении и функционировании современного исламского права играет суд. В частности, если законодательная власть, проводя политику «претворения шариата в виде кодификации фикха», принимает акты, включающие предписания фикха и шариата или признающие за ними статус субсидиарного источника права, то конкретное содержание данного законодательства зависит от его толкования судом. Такой интерпретацией обусловлено юридическое толкование шариата и фикха.

Анализ ключевых особенностей современного исламского права позволяет говорить о существовании нескольких его разновидностей – в зависимости от содержания, ориентирующегося на выводы традиционного фикха с некоторыми модификациями, и от формы, испытывающей заметное влияние европейской правовой традиции.

Основной действующей моделью современного исламского права выступают нормы, являющиеся образцом кодификации фикха.

³ В научной литературе школу исламского фикха часто называют *толком* или *мазхабом* – арабским термином, буквально означающим «путь следования», «образ действий».

Они представляют собой итог многовекового развития исламского права, приведшего на данном этапе к закреплению в законодательстве и судебных решениях правового статуса шариата (фикха) как системы направляющих правил религиозного характера, которые приобретают обязательный юридический статус в результате их кодификации, включения в законодательство, историческим (материальным) источником которого является шариат (фикх).

Наряду с кодификацией фикха существует и другая разновидность современного исламского права. Речь идёт об имплементации отдельных институтов или норм фикха в законодательство европейского образца, которое в целом никак не может считаться исламским (шариатским). В частности, Уголовный кодекс Кувейта определяет ответственность за ввоз, импорт, приобретение, изготовление алкогольных напитков с целью торговли ими. Правда, санкции за такие преступления не совпадают с установленными шариатом. Тем не менее сама криминализация указанных деяний, безусловно, свидетельствует о его влиянии.

Похожие примеры можно найти в гражданских кодексах ряда арабских государств (в том числе Кувейта, Бахрейна, Йемена и Ливии). Этими актами, в целом ориентированными на европейские модели, запрещены соглашения гражданско-правового характера, предусматривающие взимание процентов по займам или за просрочку исполнения обязательств между физическими лицами, что отражает шариатскую норму.

Следует подчеркнуть, что закрепление таких правовых институтов нельзя считать образцом кодификации фикха. Ведь оно касается законодательства, построенного по европейским стандартам и содержащего лишь отдельные шариатские нормы и выводы фикха, которые вместе с европейскими образцами можно считать материальным источником указанного законодательства. Тем не менее включённые в него частные нормы и институты фикха допустимо относить к современному исламскому праву.

Помимо законодательства, копирующего европейские модели, в ряде рассматриваемых стран действуют нормативные правовые акты, которые представляют собой симбиоз норм, институтов и принципов европейского и исламского права, достаточно органично переплетающихся друг с другом. Примерами подобных актов выступают Гражданский кодекс Йемена (2002 г.) и кодексы гражданских взаимоотношений Судана (1984 г.), ОАЭ (1985 г.) и Саудовской Аравии (2023 г.). Очевидно, предусмотренные этим законодательством выводы фикха, тесно взаимодействующие с нормами и институтами европейского профиля, также следует трактовать как своего рода вариант современного исламского права.

Ещё одной его разновидностью справедливо считать выводы фикха, которые в соответствии с законом суд применяет в качестве субсидиарного источника права. В таком случае они приобретают юридический характер и входят в состав современного исламского права. В этом отношении данная разновидность имеет много общего с традиционным исламским правом, единственным юридическим источником которого выступала фикх-доктрина. Правда, если в Средние века обращение к фикху для поиска судебного решения полностью находилось в ведении суда, то сегодня эта модель исламского права реализуется при закреплении государством в законе выводов фикха, его общих принципов или в целом положений шариата как субсидиарного источника права.

Понятно, что реализация таких положений закона невозможна без осмысления шариата, соответствующие постулаты которого при применении их судом приобретают качество источников юридических предписаний. Об этом свидетельствует, в частности, судебная практика Судана – единственной арабской страны, где Закон 1983 г. об основах вынесения судебных решений обязывает судей всякий раз, когда закон не предлагает соответствующей нормы, обращаться к шариату и применять точно установленные постулаты Корана или сунны Пророка. Иными словами, здесь фикх может выступать в качестве субсидиарного источника права не только применительно к конкретному закону, но и в масштабах всей правовой системы.

Заслуживает внимания ещё одно положение того же закона: если при молчании закона судья не находит необходимой шариатской нормы, он прибегает к иджтихаду и самостоятельно формулирует правило, ориентируясь на такие исходные начала, общие принципы и цели шариата, как удовлетворение интересов человека и предотвращение вреда, презумпция отсутствия материальных обязательств, приоритет дозволенности действий и облегчение возлагаемых на человека обязательств.

С этим законодательным требованием перекликается подход Верховного конституционного суда Египта, обозначенный в его решении о толковании ст. 2 Конституции, закрепляющей за принципами исламского шариата статус главного источника законодательства. Орган конституционного контроля подчеркнул, что указанное правило адресовано не суду, а законодателю, который в ходе подготовки правовых актов должен обращаться к точно установленным критериям шариата. Если же в нём отсутствует очевидное правило, то разработанные фикхом способы извлечения норм из представляющих иджтихад источников позволяют законодателю сформулировать необходимые положения, не противоречащие основам и общим

принципам шариата⁴. По сути, речь идёт о признании за законодателем права на иджтихад в современной форме. Однако, в отличие от его классического варианта, это уже не способ обоснования выводов фикха, а подготовка к введению законодательной нормы, из чего следует, что даже традиционные понятия, сформулированные фикхом, в наши дни получают юридическое осмысление.

Иными словами, за судьёй в Судане и законодателем в Египте признаются полномочия на поиск правовых норм при условии ориентации на исходные начала шариата и использования разработанных фикхом рациональных приёмов формулирования выводов. При этом традиционная методология фикха, его общие принципы предлагаются или даже предписываются законом как приоритеты и методы не только кодификации фикха, т.е. принятия шариатского законодательства, но и подготовки любых нормативных правовых актов, в том числе тех, которые заимствуют зарубежные образцы, но не противоречат шариату.

Следует обратить внимание и на положения фикха, которые действуют непосредственно как юридические нормы на основании закона. Например, в Саудовской Аравии Основным низам о власти 1992 г., низамы о судебной власти и гражданском процессе предписывают судьям при рассмотрении дел руководствоваться прежде всего положениями шариата, а также нормами не противоречащими ему низамов. Несмотря на быстро развивающийся в этой стране процесс кодификации, некоторые важные правовые отрасли и институты им не охвачены. По таким вопросам суды прямо применяют соответствующие выводы фикха. Причём ещё в 1928 г. верховная судебная инстанция определила конкретные произведения ханбалитского толка фикха, к которым судьи обязаны обращаться при рассмотрении дел. Хотя эти труды были нормативно закреплены ещё до образования Королевства Саудовская Аравия, они признаются официальными источниками судебных решений и сегодня⁵.

Если в Саудовской Аравии судам изначально предписано применять положения шариата, то законодательство других арабских стран также иногда предусматривает прямое обращение судей к положениям шариата (фикха) по отдельным вопросам, не урегулированным нормативными правовыми актами. Данная ситуация, по существу, сходна с применением указанных положений в качестве

⁴ Подробнее об этом см.: *Сюкияйнен Л.Р.* Конституционный статус шариата как источника законодательства в арабских странах // *Право. Журн. Высш. шк. экономики.* 2016. № 4. С. 205–222.

⁵ См.: *Правосудие в Королевстве Саудовская Аравия: История, институты, принципы.* Б. м., 1419 г. х. (1998/1999). С. 68–69 (на араб. яз.).

субсидиарного источника права с той лишь разницей, что речь идёт не о пробелах в конкретном законе, а об отсутствии законодательного регулирования какого-либо круга вопросов на уровне правовой системы в целом.

Показательным примером в этом отношении является Гражданский кодекс Кувейта 1980 г., статьи 940 и 941 которого предусматривают, что на наследование и завещание распространяются нормы шариата и принятое законодательство. Однако Закон о личном статусе, регламентировавший эти моменты, был принят только в 1984 г., а до этого при их рассмотрении кувейтские суды (со ссылкой на указанные положения Гражданского кодекса) обращались непосредственно к выводам фикха. Иными словами, современное исламское право реализуется и в такой форме, но при условии, что она предусмотрена законом. Этот принцип иллюстрирует и Конституция Иордании 1952 г., закрепляющая за шариатскими судами решение вопросов личного статуса мусульман, вакфов⁶, а также применения материальной компенсации за убийство и причинение телесных повреждений в соответствии с нормами шариата (ст. 105, 106).

Следует отметить, что использование выводов шариата (фикха) как юридического источника для вынесения судебных решений возможно только на основе предписания закона. Как в случае с кодификацией фикха и применением его выводов, общих принципов или исходных положений шариата в качестве субсидиарного источника права, выводы фикха могут выступать в роли формального (юридического) источника права лишь тогда, когда это допускает закон.

Кроме того, современное исламское право проявляется не в прямой форме, когда законодатель при интерпретации законодательства требует учитывать положения шариата и выводы фикха. Например, согласно вышеупомянутому суданскому Закону об основах вынесения судебных решений, судье при толковании предписаний нормативных правовых актов надлежит исходить из того, что законодатель, вводя обязанности и дозволения, не имел своей целью нарушить шариат, а при определении одобряемых или осуждаемых действий принимал во внимание шариатские рекомендации. Одновременно толкование судьёй любых общих и оценочных формулировок законодательства должно соответствовать нормам шариата, его принципам и общему духу. Понятно, что обращение к таким шариатским положениям придаёт им юридический характер, а значит, позволяет считать их элементами современного исламского права.

⁶ Вакф – институт фикха, представляющий собой изъятие имущества (чаще всего недвижимого) из оборота ради использования его в интересах членов семьи собственника имущества или в благотворительных целях.

Данный вывод можно распространить и на положение Основного низама о власти Саудовской Аравии, согласно которому государство защищает права человека в соответствии с исламским шариатом (ст. 26). Отсюда следует, что толкование содержания прав человека должно ориентироваться на шариатские предписания.

С учётом сказанного выстраивается общее определение *современного исламского права как комплекса юридических норм, принципов и институтов, источником которых выступают положения шариата и выводы фикха, получившие признание и поддержку государства главным образом в законодательной форме и применяемые судом.*

Такая характеристика свидетельствует о принципиальном отличии «претворения шариата в форме кодификации фикха», приводящего к закреплению юридически обязательных норм, источником которых являются положения Корана и сунны Пророка, от «следования шариату», т.е. непосредственного соблюдения его постулатов в индивидуальном поведении мусульман. Данные расхождения нельзя назвать исключением в современном исламском праве, зависимость которого от религиозного мусульманского сознания заметно ослабевает. Поэтому и противоречия между ними не редкость.

Конечно, подобное различие религиозных и юридических аспектов анализируемого феномена по-разному проявляется в рассматриваемых странах. Причём оно может выражаться в опережающем развитии законодательства по сравнению с выводами фикха. Так обстоит дело в Саудовской Аравии, правовая система которой, вопреки мнению авторитетных мусульманских учёных, выступающих против кодификации фикха, в последние годы идёт по этому пути.

В целом на текущем этапе для исламского права характерно достаточно последовательное различие религиозных предписаний шариата и юридических норм. Практические положения Корана и сунны Пророка сами по себе выступают социальными правилами, направляющими индивидуальное поведение верующих мусульман. Будучи одновременно источником собственно правовых норм, они при этом не являются непосредственно правовыми регуляторами. В частности, когда законодательная власть при подготовке нормативных правовых актов, принимая во внимание конституционный статус шариата или его принципов в качестве источника законодательства, обращается к соответствующим положениям Корана и сунны Пророка, это не означает, что принятый закон должен воспроизводить данные предписания в их изначальном виде. Ведь для законодателя они лишь источник, формирующий содержание нормативного правового акта, который должен отвечать юридическим критериям и параметрам функционирования правовой системы в целом.

Нередко исламская мысль вынуждена учитывать курс властей и менять свои оценки, адаптируя их к приоритетам государственной политики. В этом отношении примечательна позиция многих саудовских факихов, которые в течение долгих лет резко возражали против участия женщин в работе коллегиальных законодательных органов. Тем не менее в 2013 г. в низам о Консультативном совете внесли изменение, касающееся увеличения количества его членов с 60 до 150, причём не менее 20 % должны составлять женщины. В преамбуле королевского декрета, утвердившего такую новеллу, подчёркивалось, что он был принят после консультаций с видными мусульманскими учёными, которые на основе шариата разрешили участие женщин в работе совета в качестве его членов.

Похожая ситуация сложилась и вокруг вопроса о предоставлении саудовским женщинам права на вождение автомобиля. Долгое время ведущие саудовские факихи решительно его отрицали. Свою позицию они аргументировали несколькими положениями шариата и общими подходами фикха. Среди них центральное место занимала концепция «блокирования обходных путей», согласно которой нельзя допускать использования любых средств и предложений, способных привести к греховным поступкам. Исходя из этого, мусульманские учёные полагали, что вождение автомобиля неизбежно подтолкнёт женщину к совершению запрещённых шариатом действий, в частности к бесконтрольному общению с посторонними мужчинами, отказу от хиджаба, выходу из дома без сопровождения родственника-мужчины.

Однако, несмотря на такие возражения, в сентябре 2017 г. был принят королевский приказ о распространении низама о дорожном движении на женщин, включая выдачу им лицензии на управление автомобилем. В приказе подчёркивалось, что, по мнению большинства членов Коллегии крупнейших мусульманских учёных, основой оценки права женщины водить автомобиль служит дозволение. Что же касается сомнений, связанных с аргументом «блокирования обходных путей», то они не являются достаточно очевидными и не опираются на вполне убедительные предположения. Учёные не возражают против указанного права при условии шариатских и правовых гарантий исключения «обходных путей». Принимая во внимание, что саудовское государство заботится о защите исламских ценностей и рассматривает их поддержание в качестве своей приоритетной задачи, они одобрили данное решение.

Характерно, что уже на следующий день после принятия этого королевского приказа секретариат Коллегии крупнейших мусульманских учёных выступил с заявлением, отметив, что монарх действует в рамках известного общего принципа фикха – «распоряжение делами зависимых или подчинённых лиц должно преследовать

их интересы». Все распоряжения властителя, осуществляемые в рамках иджтихада, подчиняются указанному принципу, который означает нацеленность государственной политики на удовлетворение интересов и предотвращение вреда. Ранее сформулированные фетвы не касались собственно вождения автомобиля, а основывались на оценке пользы и вреда от этого действия. «Обязанность властителя заключается в том, чтобы их соизмерить и оценить все аспекты ситуации в пределах своих полномочий. Принятый им приказ отвечает интересам страны и её народа как по религиозным, так и по мирским вопросам», – подчёркивалось в заявлении Коллегии. Приведённый пример наглядно подтверждает ориентацию фикха на национальные приоритеты.

Важно отметить, что, даже когда фикх вынужден отказываться от консервативных традиций под влиянием политических обстоятельств, он считает необходимым объяснять пересмотр своих выводов шариатскими аргументами. Данная деталь косвенно подтверждает сохраняющуюся связь современного исламского права со своей религиозной основой.

Это хорошо видно при анализе новейших тенденций развития правовых систем ряда мусульманских стран. Одна из них – более нюансированное правовое регулирование семейных и наследственных отношений в зависимости от религиозной принадлежности заинтересованных лиц, что в принципе соответствует выводам фикха. Например, в 2019 г. в Кувейте был принят джафаритский Закон о личном статусе, действие которого распространяется на кувейтских граждан-шиитов. При этом аналогичные отношения суннитов по-прежнему регламентируются Законом о личном статусе 1984 г.

Следует отметить и то, что *сегодня исламское право испытывает заметное влияние западных правовых систем, международного права, мировой правовой практики*. Прежде всего это касается аспектов, регулирующих семейные отношения, а также прав и свобод человека, например избирательных прав, свободы слова и вероисповедания. О такой тенденции говорит, в частности, согласованная Организацией исламского сотрудничества в 2020 г. новая редакция исламской декларации прав человека, которая существенно отличается от прежнего документа (Каирской декларации о правах человека в исламе), одобренного в 1990 г. В нынешнем акте все связанные с исламом и шариатом моменты существенно смягчены. Он не содержит, как предыдущая редакция, положения, требующего толковать все его предписания в соответствии с шариатом. Вместо этого предусмотрено, что всеми закреплёнными в декларации правами и свободами может пользоваться любой гражданин, если при этом не нарушаются положения шариата и закона (п. «а» ст. 24).

Очевидно, влиянием общемировых приоритетов развития современного права и стандартов прав человека можно объяснить и готовность некоторых мусульманских стран принудительно не распространять действие основанного на шариате законодательства на немусульман. Показателен в этом смысле вступивший в силу в 2021 г. в Арабских Эмиратах Закон о личном статусе для граждан ОАЭ и иностранцев, являющихся немусульманами, который позволяет иммигрантам регулировать семейные отношения, а также вопросы наследования и доказательства отцовства в соответствии с законодательством страны своего гражданства.

Связанность современного мусульманского государства императивными нормами фикха в сочетании с возможностью перенять зарубежный опыт – одна из особенностей исламского права в его нынешнем виде. Сам феномен кодификации норм фикха, включения исламских правовых принципов, норм и отдельных институтов в базирующееся на заимствовании европейских образцов законодательство служит ярким примером позитивного диалога исламской и европейской правовых культур. Есть все основания утверждать, что в результате этих процессов *появилось статутное позитивное исламское право*, тесно взаимодействующее с другими правовыми семьями.

Резюмируя обозначенные выше характерные черты современного исламского права, можно сделать вывод о том, что оно представляет собой позитивное право, в целом подчиняющееся общим параметрам функционирования национальной правовой системы той или иной мусульманской страны. Если в Средние века исламское право занимало автономное положение по отношению к государственному законодательству и действовало главным образом с опорой на собственные механизмы и ресурсы, то сейчас оно органично интегрировано в правовую систему. Преимущественно доктринальное традиционное исламское право сегодня переросло в явление, зависимое от законодателя, а шариат и фикх, сохраняя свой религиозный характер, одновременно функционируют как юридические, закреплённые законодательством феномены.

Важно отметить, что приспособляемость современного исламского права к условиям мусульманских стран, его достаточно органичное включение в правовые системы, нацеленность на потребности национальной правовой политики обеспечиваются прежде всего за счёт его исходных начал, концепций, общих принципов, классических и новых методологических подходов к поиску конкретных решений, а не через воспроизведение частных норм из арсенала традиционного фикха. Симптоматично, что отказ от следования таким детальным выводам при оценке возникающих ситуаций оправдывается ссылками именно на указанные конструкции и приоритеты.

В частности, актуализируется роль основополагающих принципов фикха как исходных начал доктрины, позволяющих аргументировать неприемлемость применения конкретного правила, если оно противоречит какому-либо из упомянутых принципов⁷.

В связи с этим напомним, что в Саудовской Аравии отказ ведущих факихов от запрета на вождение автомобиля женщинами объяснялся принципом фикха «распоряжение делами зависимых или подчинённых лиц должно преследовать их интересы», который является приоритетным при оценке действий короля. Другой пример – подход исламской мысли к проблеме избирательных прав женщин в Кувейте. Ключевым шагом к их признанию стал вывод Комиссии фетв о том, что при расхождении позиций по вопросам, требующим иджтихада, надлежит следовать правилу фикха, которое возлагает выбор решения на правителя (власть) с учётом общих интересов.

Иными словами, современное исламское право всё более отчётливо ориентируется не на частные выводы фикха, а на исходные начала шариата, которые могут способствовать большему его соответствию нынешним реалиям. Здесь уместно привести высказывание выдающегося средневекового мусульманского теолога и факиха Ибн аль-Каййима аль-Джавзийи (1292–1350 гг.): «Шариат целиком построен на мудрости и учёте интересов людей в их земной и будущей жизни; он – олицетворение абсолютной справедливости, милосердия, заботы об интересах и наивысшей мудрости; если какое-нибудь решение отходит от справедливости и обращается к произволу, отклоняется от милосердия в противоположную сторону, отказывается от отражения интересов и поворачивается лицом к ущербу, отрекается от мудрости и тяготеет к порче, то оно не принадлежит шариату»⁸. При таком понимании шариата, составляющего наряду с фикхом исходную основу и источник исламского права, последнее имеет шанс сохранить свои позиции в мусульманском мире.

Тенденции и контуры будущего развития

Оценивая перспективы современного исламского права, следует иметь в виду, что последние десятилетия свидетельствуют о противоречивых тенденциях его трансформации. Если в правовых системах одних мусульманских стран его роль возрастает, то правовое развитие других идёт в обратном направлении. Линия на упрочение позиций исламского права, которая обозначилась в начале 70-х гг. прошлого века, продолжилась и в новом тысячелетии. В частности, в Ливии

⁷ См.: Сюкияйнен Л.Р. Общие принципы фикха как отражение юридических особенностей исламского права // Право. Журнал Высш. шк. экономики. 2018. № 3. С. 50–80.

⁸ Аль-Джавзийи Ибн Каййим. Научение выступающих от имени Господа миров. Бейрут, Б. г. Т. 3. С. 3 (на араб. яз.).

после смены режима в 2011 г. курс на исламизацию правовой системы не только не был свёрнут, но и, напротив, стал проводиться более целенаправленно.

Кроме того, в 2010-е гг. к числу мусульманских государств, в законодательстве которых исламское право занимает центральные позиции, присоединился султанат Бруней. Там и раньше действовали законы, в той или иной степени основанные на шариатских предписаниях. В частности, первые шариатские суды появились ещё в начале XX в., когда страна была британским протекторатом. В 1955 г. был принят специальный акт о шариатских судах, статус которых в 1984 г. уточнялся актом о религиозном совете и судах кади. В дальнейшем их организация и юрисдикция неоднократно корректировались решениями главы государства. Так, в 1998 г. вступил в силу Закон о шариатских судах, а в 2001 г. – приказ о принимаемых ими доказательствах. Кроме того, существенную роль играет акт о гражданском процессе в шариатских судах 2005 г.

В течение полутора десятка лет данные суды фактически рассматривали лишь споры, касающиеся личного статуса мусульман. Важное значение в этом смысле имеют два закона от 2000 г. – об исламской семье и о завещании, а также акт 2014 г. о признании родства ребёнка в соответствии с шариатом и приказ 2018 г. о дарении по нормам шариата. Шариатские суды наделялись полномочиями рассматривать и уголовные дела о преступлениях, предусмотренных писаными актами. Однако до начала 2010-х гг. такого законодательства в Брунее не было.

К этому времени в стране действовало несколько десятков актов, предполагавших применение норм шариата, среди них – приказы об исламском банкинге и такафуле (исламском страховании) от 2008 г. Однако это не позволяло относить Бруней к тем мусульманским государствам, где исламское право является стержнем правовой системы.

Перелом наступил в 2013 г. с принятием шариатского Уголовного кодекса, который частично начал действовать 1 мая 2014 г. Отдельные разделы вступали в силу поэтапно. В полном объёме он применяется с 2019 г. Кодекс закрепил все известные фикху преступления и санкции за их совершение. В частности, он фиксирует преступления категории «худуд»⁹ (в том числе кражу, разбой, вступление во внебрачные сексуальные отношения, употребление алкоголя,

⁹ К преступлениям «худуд» фикх относит нарушения его предписаний, которые посягают на права Аллаха и наказываются санкцией, точно установленной Кораном или сунной Пророка. Подробнее см.: Сюкияйнен Л.Р. Исламское уголовное право: от традиционного к современному // Рос. ежегодник уголовного права. № 2. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. С. 571–596.

вероотступничество), а также убийство и причинение телесных повреждений, влекущие наказания категорий «кисас»¹⁰ и «дия»¹¹. В случае молчания указанного кодекса предусматривается обращение к нормам шариата. Важно подчеркнуть, что применение данного акта было включено в юрисдикцию шариатских судов. В связи с этим в 2018 г. в Брунее был принят Кодекс об уголовном процессе в шариатских судах.

Иное место исламскому праву отводится в правовых системах другой группы мусульманских стран. Наиболее отчётливо это проявляется в ОАЭ. В частности, с начала 2020-х гг. сфера действия исламского уголовного права там заметно сузилась. Если Уголовный кодекс 1987 г. предусматривал применение шариатских санкций за преступления категорий «хуруд», «кисас» и «дия», то ныне действующий кодекс 2021 г. сохранил такие наказания только за преступления последних двух видов. Теперь включённые в него санкции не квалифицируются в качестве мер ответственности «тазир»¹² согласно фикху. Кроме того, в новом акте отсутствует содержавшееся в прежней редакции положение о более мягкой норме наказания (по сравнению с убийством) за убийство жены (или родственницы), мужа и (или) их партнёров, застигнутых в момент вступления во внебрачную сексуальную связь. Наконец, в отличие от кодекса 1987 г., предполагавшего шариатскую санкцию за употребление алкоголя, новый акт не предусматривает ответственности за совершение данного шага в разрешённом месте.

Определённые признаки сокращения масштабов действия исламского права наблюдаются даже в семейном праве. Например, в Тунисе в 2017 г. был отменён циркуляр 1973 г., который при регистрации брака мусульманки с немусульманином требовал предоставления свидетельства, выданного официальным религиозным мусульманским учреждением и подтверждающего принятие мужчиной ислама. Указанное решение, по сути, означает официальное снятие запрета на брак мусульманки с немусульманином, что идёт вразрез с традиционной шариатской нормой.

Вместе с тем курс на ослабление позиций исламского права в современных правовых системах мусульманских стран нельзя назвать

¹⁰ Фикх определяет «кисас» как наказание, применяемое по принципу талиона, и к преступлениям этой категории относит убийство и причинение телесных повреждений.

¹¹ Фикх рассматривает санкцию «дия» в качестве материальной компенсации за преступления категории «кисас», совершённые неумышленно, или в случае согласия потерпевшего либо его родственников отказаться от применения санкции «кисас» и заменить её указанной компенсацией.

¹² «Тазир» означает наказание за нарушение правил фикха, которое посягает на права людей и не предусмотрено точным предписанием Корана или сунны Пророка.

необратимым. Кроме вышеописанной ситуации в Брунее, где в последние годы его роль только возрастает, напомним и об опыте Афганистана. После прихода к власти движения «Талибан» в 2021 г. правовое развитие страны вернулось на путь масштабной исламизации. Так что перспективы исламского права в современном мусульманском мире выглядят неоднозначно.

* *
*

Анализ специфики развития исламского права подтверждает, что главные направления его эволюции определяются взаимодействием двух основных факторов – приверженности традиционным шариатским ориентирам и отражения общемировых тенденций в данной сфере. Их сочетание проявляется как в теории – выводах современного фикха, так и в правовой практике – положениях законодательства и судебных решениях. Это опровергает оценки отдельных зарубежных исследователей, которые не верят в способность исламского права отвечать сегодняшним условиям мусульманских стран и даже пишут о его закате¹³.

Вопреки такому взгляду, изучение актуальных особенностей исламского права даёт основания сделать следующий вывод: оно не остановилось в своём развитии и в наши дни ищет соответствующее его потенциалу место в правовой жизни мусульманского мира.

Список литературы

1. Аль-Джавзийя Ибн Каййим. Научение выступающих от имени Господа миров. Бейрут, Б. г. Т. 3. (на араб. яз.).
2. Правосудие в Королевстве Саудовская Аравия: История, институты, принципы. Б. м., 1419 г. х. (1998/1999) (на араб. яз.).
3. Сюкияйнен Л.Р. Исламское право: взаимодействие религиозных и юридических начал // Дорога науки: Сб. статей в честь 80-летия академика М.Б. Пиотровского. СПб.: Изд-во РХГА, 2024. С. 667–697.
4. Сюкияйнен Л.Р. Конституционный статус шариата как источника законодательства в арабских странах // Право. Журн. Высш. шк. экономики. 2016. № 4. С. 205–222.
5. Шариат и суд (вещное и обязательное право): Пер. применяемого в Османской Империи Гражданского свода (Мэджеллэ) / Пер. с тур. и коммент. П. Цветкова. Т. 1–3. Ташкент: Изд. А.Л. Кирснера, 1911–1912.

¹³ См., напр.: Hamoudi H.A. The Death of Islamic Law // Georgia Journal of International and Comparative Law. 2010. Vol. 38. P. 293–337.